

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5044/2532

พนักงานอัยการ จังหวัด นครสวรรค์
นาย สังเวียน แจ่ม โลก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 288

จำเลยใช้มีดเหน็บปลายแหลม ใบมีดกว้างประมาณ 4 นิ้วยาวประมาณ 1 ฟุต และด้ามยาวประมาณ 1 คืบ ซึ่งเป็นอาวุธที่ร้ายแรงฟันตรงลงไปที่ศีรษะผู้เสียหายซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญถ้ากระโหลกศีรษะแตกถึงสมองอาจทำให้ถึงตายได้ ทั้งจำเลยยังใช้มีดแทงผู้เสียหายซ้ำอีก แสดงว่ามีเจตนาฆ่า เมื่อผู้เสียหายไม่ตายจึงมีความผิดฐานพยายามฆ่า

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 228, 80, 33 กับขอให้รับมีดเหน็บปลายแหลมของกลาง

จำเลยไม่ได้ให้กลับถือว่าจำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 80 จำคุก 10 ปี กับริบมีดของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเชื่อได้ว่า จำเลยใช้มิดของกลางพันและแทงผู้เสียหายจริง มีดดังกล่าวเป็นมีดเหน็บปลายแหลมใบมีดกว้างประมาณ 4 นิ้วยาวประมาณ 1 ฟุต และด้ามยาวประมาณ 1 คืบ ซึ่งเป็นอาวุธที่ร้ายแรง จำเลยฟันตรงลงมาที่ศีรษะของผู้เสียหายซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญและปรากฏจากคำเบิกความของนายแพทย์สมพจน์ ว่า การใช้มีดขนาดเท่ามีดของกลางพันที่ศีรษะถ้ากะโหลกศีรษะแตกถึงสมองอาจทำให้ถึงความตายได้ ทั้งเมื่อจำเลยฟันผู้เสียหายแล้ว ยังใช้มีดแทงผู้เสียหายซ้ำอีกแสดงให้เห็นว่าจำเลยมีเจตนาที่จะฆ่าผู้เสียหาย เมื่อผู้เสียหายไม่ถึงแก่ความตาย จำเลยจึงมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายตามที่โจทก์ฟ้อง"

พิพากษายืน

(ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-ปรีชา ธนानันท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ